JORNAL O CATARINENSE – Texto 1:

O CONHECIMENTO É O MEIO: A PRÁTICA É A FINALIDADE.

Ciente da função social de informar, em coerência ao meu perfil e missão, dou início ao presente editorial sem obrigação de ser neutra e indiferente, a fim de apresentar o tema Compliance ao longo das próximas edições.

Poucas coisas são mais difíceis que escrever periódico para o prestigiado Jornal, descrevendo o dever de estar em conformidade aos leitores em meio à inversão de valores e frequentes escândalos de corrupção. Mas a tarefa, não é ingrata.

Como disse Camões, no Canto I da narrativa épica – Os Lusíadas: "*... e entre gente remota edificaram Novo Reino, que tanto sublimaram"*, o objetivo deste editorial, de expor um pouco sobre a aplicação do Compliance para o alcance dos objetivos das empresas, bem como refletir sobre sua importância para o aprimoramento da sociedade, será alcançado.

Se desconhece, não se intimide, pois num futuro breve todas as empresas e colaboradores deverão se adequar à nova realidade brasileira, afinal caminhamos, mesmo que a pequenos passos, para transição moral no Brasil e neste cenário a transparência e integridade na condução das relações e negócios são características asseguradas por políticas de Compliance.

Assim, a cada edição, aprofundaremos o tema para enaltecer os benefícios do Compliance e alertar sobre eventuais consequências. Mas, não ignore o conteúdo simplismente porque cumpre as leis, pois sua empresa e a sociedade são feitas por pessoas e nem todas são tão incorruptíveis como você.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.


Nucci
Código de Processo Penal
Comentado
CRIMES FEDERAIS
DIREITO ADMINISTRATIVO
CURSO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
DIREITO CONSTITUCIONAL

JORNAL O CATARINENSE – Texto 2:

"MAS, TODO MUNDO FAZ!"

Abrimos o tema com o significado do termo Compliance, que tem origem inglesa e significa, em resumo, "agir de acordo com", ou seja, estar em conformidade a uma lei, norma, regulamento ou política interna relacionada à determinada atividade.

Neste contexto, especialmente a Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846, de 1.º de agosto de 2013), que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, eis que as históricas operações encampadas pela Polícia Federal como A LAVA JATO (2014) que levaram grandes empresários e gestores para prisão destacaram a importância do Compliance no Brasil.

Ora, não há como afirmar num ambiente coletivo que todas as pessoas não praticarão atos de corrupção ou fraude e nesses casos, você empresário ou gestor poderá ser responsabilizado por atos que não cometeu e enfrentar as consequências de ter seu nome ou marca envolvidos em escandâlos, como o abalo a reputação e severa punição após moroso processo, que resultará no aumento dos prejuízos. Tampouco, poderá utilizar em seu favor a desculpa que "todo mundo faz".

Logo, instituir políticas de Compliance em sua empresa, de acordo com sua missão visão e valores auxiliará na atração de clientes, fornecedores e parceiros que adotam a mesma postura, na negociação com o governo e participação de licitações, obtenção de crédito, na exportação e importação de produtos, melhora do clima da empresa e produtividade, elevando a imagem do seu negócio como um todo, além de inspirar os colaboradores a promover uma cultura ética, calcada na responsabilidade social e essa sacada de marketing, "nem todo mundo faz".

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 3:

NÃO É "PARA INGLÊS VER"

Na edição anterior conhecemos o significado do termo Compliance e a importância de estar em conformidade a uma lei, norma, regulamento ou política interna relacionada à determinada atividade. Mas, principalmente a Lei Anticorrupção que dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos ilícitos.

Não é porque "todo mundo faz" ou se utiliza do "velho jeitinho brasileiro" que seja preciso correr o risco desnecessário de sua reputação ou de sua empresa estar atrelada a encândalos e processos midiáticos, limitando-se a mais do mesmo, esperando resultados diferentes.

Do contrário, a mera apresentação de um quadro em sua sala ou mural de colaboradores dando conta que sua empresa tem um programa de compliance e código de ética rigorosos a serem seguidos, não lhe deixará automaticamente imune a responsabilização por atos ilícitos. Isso porque, o programa e cultura empresarial devem ser efetivos e vivenciados em todos os setores e níveis, constantemente.

Assim, mais importante do que criar regras e divulgá-las é preciso aplicar práticas éticas sustentáveis de forma rotineira, bem como monitorá-las periodicamente. Pois, de nada vale uma política "para inglês ver" se a empresa não dispõe de meios para cumprir ou fazer cumprir. O que de fato se observa é o *tone at the top* (tom do topo), aquilo que a liderança faz, e não o que ela diz ou mostra, o que, por si só, revela que os líderes devem ser os primeiros a seguir as determinações de Compliance se querem que o restante da empresa o faça.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 4:

TERNO SOB MEDIDA

Quando falamos sobre a importância do Compliance e Conformidade, de pronto nos vem à mente manuais e normas complexas, burocráticas e com difíceis exigências, muitas vezes, acompanhadas de processos caros, lentos e distantes das atividades de execução operacional. Porém não deve ser assim. Explico.

De início, tal visão, se deve à vasta legislação que traz prazos para que as empresas se adequem e instituam o programa de Conformidade caso tenham a pretensão de contratar com o poder público ou ambicionem obter as vantagens oferecidas. Mas, também, porque muitas empresas inadvertidamente têm implementado programas duvidosos simplesmente para cumprir exigências legais, que estão somente no papel e não se aplicam à realidade da empresa em respeito ao objetivo, qual seja, o combate à corrupção e a ilicitudes empresariais.

A concentração no "formalismo" das políticas e procedimentos sem efetividade, nos mostra que os programas devem se adequar sob medida às necessidades da empresa e sua capacidade de cumprimento, bem como gerar empatia dos colaboradores, pois não se trata aqui, de algo que se imponha como modelo único a ser seguido.

Logo, as rotinas criadas "sob medida" devem ser implementadas nas empresas voluntariamente, pois seu sucesso depende da verdadeira incorporação de valores na cultura corporativa. E isso se dá, pela estruturação dos chamados "pilares", que consideram, comprometimento da alta direção; avaliação de riscos; código de conduta; regras e procedimentos; auditoria; treinamento dos colaboradores; comunicação; investigação e aplicação de sanções.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 5:

Pequenas e Médias Empresas precisam aplicar Compliance?

Nesta edição, se faz necessário enfatizar que as empresas estão a frente de grande desafio para implementação do Compliance, independente de seu porte.

Isso porque, a Lei Anticorrupção trouxe a "responsabilização objetiva", o que significa dizer, que as empresas podem sim ser responsabilizadas em casos de corrupção, independentemente da comprovação de culpa. E nestes casos, como já falamos aqui, a punição virá, cedo ou tarde, para a empresa e pessoas envolvidas acrescidas das perdas financeiras decorrentes de sanções, muitas vezes irreversíveis a continuidade dos negócios.

Também, face a normativa 2554/98 do BACEN que determinou a aplicação de controles a todas as empresas, públicas ou privadas. Ou seja, independente do porte da empresa, devem ser apresentados controles internos e processos, de forma efetiva, compatível com sua natureza, complexidade e riscos.

Em verdade, a falta de políticas e programas de Compliance facilitam a prática ao oportunismo e corrupção, seja por coação ou por conveniência com objetivo de obter ganho pessoal ou de negócios, o que pode ocorrer em qualquer setor e em empresas de todos os portes.

E se a empresa não consegue assumir estrutura de Compliance, devido aos custos, deve ter pessoas capacitadas e qualificadas para avaliar, desempenhar e monitorar os processos da empresa. Esta tarefa pode ser desempenhada por colaborador ou consultoria especializada em Compliance, podendo se estender também a empresas de médio porte com a ajuda de pessoas selecionadas dentro da empresa.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 6:

Melhor do que faturar é não perder dinheiro

É fato que o empresário em tempos de pandemia e diante das grandes incertezas trazidas no decorrer do ano de 2020 está focado única e exclusivamente em manter seu faturamento e quando falamos em Compliance, ramo ligado à proteção é preciso delicadeza e astúcia.

Compliance não é apenas um setor ou documento mágico, mas é composto de todos os colaboradores e parceiros envolvidos no processo organizacional independente de sua função.

E nesse laço, é imprescíndivel demonstrar que além do negócio ser honesto, ele parece honesto, ou seja, há transparência empresarial, não somente quando no trato da coisa pública, mas com as regras em que sujeita a empresa, os interesses e dados dos colaboradores e clientes envolvidos.

Há quem diga, que melhor do que faturar é não perder dinheiro! Eu, digo mais, o seu maior ativo é sua marca, sua reputação e, utilizar-se das novas tendências e edições legislativas para elevar o conceito do seu negócio pode ser o elemento faltante na sua equação, já tão difícil ao final de cada mês. Assim, o Compliance pode lhe dar mecanismos para evitar perdas e o aumento de seu passivo, bem como ajudá-lo a alavancar seu negócio.

O primeiro passo, em linhas gerais é a conscientização acerca da cultura de Compliance por meio da comunicação e treinamentos, que deve ser uma das metas prioritárias da administração trazendo aos Stakeholders (todos os envolvidos no processo organizacional e que falam em nome da empresa) a consciência e o engajamento na prática, sobre as diretrizes da empresa e a melhoria contínua.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

JORNAL O CATARINENSE – Texto 7:

Dinheiro bom em dinheiro ruim... Como assim?!

É fato que o empresário em tempos de pandemia e diante das grandes incertezas trazidas no decorrer do ano de 2020 está focado única e exclusivamente em manter seu faturamento e quando falamos em Compliance, ramo ligado à proteção é preciso delicadeza e astúcia.

Compliance não é apenas um setor ou documento mágico, mas é composto de todos os colaboradores e parceiros envolvidos no processo organizacional independente de sua função.

E nesse laço, é imprescíndivel demonstrar que além do negócio ser honesto, ele parece honesto, ou seja, há transparência empresarial, não somente quando no trato da coisa pública, mas com as regras em que sujeita a empresa, os interesses e dados dos colaboradores e clientes envolvidos.

Há quem diga, que melhor do que faturar é não perder dinheiro! Eu, digo mais, o seu maior ativo é sua marca, sua reputação e, utilizar-se das novas tendências e edições legislativas para elevar o conceito do seu negócio pode ser o elemento faltante na sua equação, já tão difícil ao final de cada mês. Assim, o Compliance pode lhe dar mecanismos para evitar perdas e o aumento de seu passivo, bem como ajudá-lo a alavancar seu negócio.

O primeiro passo, em linhas gerais é a conscientização acerca da cultura de Compliance por meio da comunicação e treinamentos, que deve ser uma das metas prioritárias da administração trazendo aos Stakeholders (todos os envolvidos no processo organizacional e que falam em nome da empresa) a consciência e o engajamento na prática, sobre as diretrizes da empresa e a melhoria contínua.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance. Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.

REFERÊNCIAS

EDITAL: Processo seletivo de artigos para a 29ª edição. Disponível em: <http://www.inverbis.com.br/site2010/wp-content/uploads/2009/11/Edital-29.pdf>. Acesso em: 15 de agosto de 2010.

procedures for the publication of the magazine – since the divulgation of the edict calling for persons interested in writing articles, the selection of the material - conducted by the Editorial Board – up to the journal´s launching night.

Keywords: *In Verbis*. Juridical magazine. Quality. Work.